

1501973-09.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... dos acusados pela prática do delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.

No entanto, a propriedade do entorpecente encontrado dentro do porta óculos não pode ser imputada aos réus.

Veja que os réus foram categóricos em negar a propriedade de tal entorpecente, mesmo confessando a prática do tráfico de drogas por eles realizado no local.

Segundo depoimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501973-09.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501973-09.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227834/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 26887452 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2227834 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS WESLEY CARVALHO SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou DOUGLAS WESLEY CARVALHO SANTOS e MOABE ALMEIDA LEAL, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Avenida Bandeirantes, n.º 312, Jardim Recreio, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, nas imediações de um estabelecimento de ensino, agindo em concurso

e com identidade de propósitos criminosos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de tráfico, 5,51 gramas de crack, acondicionados em 36 invólucros de plástico e mais 30,13 gramas de crack, acondicionados em outros 234 invólucros.

Segundo o apurado, nas imediações da Escola Estadual Prof.^a Djanira Velho, guardas civis surpreenderam os acusados traficando drogas, os quais imediatamente se evadiram ao perceber a aproximação da viatura; porém, foram perseguidos e abordados, ocasião em que parte dos entorpecentes foi com eles encontrada. MOABE portava, consigo, 10 pedras de crack e a quantia de R\$ 20,50 em dinheiro, enquanto DOUGLAS outras 26 em uma pequena sacola.

Na sequência, os guardas civis utilizaram-se de um cão farejador no local em que os réus traficavam, lá localizando as demais 234 pedras de crack dentro de um porta-óculos, escondido num matagal.

Indagados informalmente, os réus admitiram a traficância ilícita de entorpecentes, de resto evidenciada pelas circunstâncias da prisão, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga (já em doses unitárias, prontas para imediata e ilegal distribuição, mediante venda).

Os acusados foram notificados (fls. 105 e 108) e ofertaram defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas que a acusação (fl. 114).

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2022 (fls. 116/117). Os acusados foram citados.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Os réus foram interrogados.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a parcial procedência da ação penal, para condenar os acusados pelo delito de tráfico de entorpecente, sem a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, por ausência de provas de que o delito tenha ocorrido com o intuito de vender drogas a menores. Pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da reincidência e da confissão espontânea dos réus. Pugnou, ainda, que seja fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena.

A Defesa reiterou o pedido do Dr. Promotor de Justiça.

É o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, tendo em vista os autos de prisão em flagrante (fls. 01/05), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), o laudo de exame químico-toxicológico de constatação provisória (fls. 27/30) e o laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 84/86), em que se evidenciou que o material submetido à perícia era, de fato, crack.

A autoria restou igualmente comprovada.

Sob o crivo do contraditório, os réus Douglas e Moabe confessaram que praticaram os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Disse que também são usuários de drogas, e que estava traficando para quitar dívida com outro traficante.

A confissão dos réus deve ser reconhecida, vez que foi integralmente corroborada

pelos demais elementos probatórios, mormente pelos seguros e uníssonos depoimentos dos guardas civis que efetuaram a prisão em flagrante.

O guarda civil Robson Guirão da Silva informou que patrulhava pelo local dos fatos, onde havia a presença de vários usuários de droga. Os réus, ao avistarem a viatura da polícia, empreenderam fuga por uma região de mato alto, mas foram seguidos e abordados. Revistados, em poder de Moabe foram encontradas algumas pedras de crack e certa quantia de dinheiro em notas e moedas, enquanto que com Douglas foram encontradas mais pedras de crack, todas já acondicionadas e preparadas para a venda. Ato contínuo, com o emprego de cães farejadores, encontram também o citado porta-óculos contendo mais pedras de crack, escondidos próximo ao local em que os réus estavam anteriormente se dedicando ao vil comércio. Tais pedras estavam acondicionadas de forma idêntica às drogas encontradas em posse dos réus. Informalmente, os acusados admitiram a posse e a propriedade do entorpecente apreendido na posse de ambos e confessaram que estavam vendendo entorpecentes no local dos fatos, para quitar dívida que possuíam com um traficante da região. No entanto, negaram a propriedade da droga encontrada no porta-óculos.

De idêntico teor foi o depoimento do guarda civil Rodrigo Luis Machado, que acrescentou que o local é conhecido pela intensa traficância. Disse, ainda, que os réus se negaram a informar o nome da pessoa para quem deviam.

Tem-se, portanto, que os réus realmente praticaram o delito de tráfico de drogas, fato que foi por eles admitido em juízo e amplamente evidenciado pelo contexto probatório, mormente pelos seguros e uníssonos depoimentos dos guardas civis Robson e Rodrigo, que encontraram na posse dos réus pedras de crack, já acondicionadas e preparadas para posterior distribuição, além de dinheiro que era proveniente do nefasto comércio.

Tem-se, portanto, que a condenação dos acusados pela prática do delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.

No entanto, a propriedade do entorpecente encontrado dentro do porta óculos não pode ser imputada aos réus.

Veja que os réus foram categóricos em negar a propriedade de tal entorpecente, mesmo confessando a prática do tráfico de drogas por eles realizado no local.

Segundo depoimento do guarda Rodrigo, o local dos fatos é aberto e é conhecido pela intensa traficância. Ademais, os agentes públicos que efetuaram a prisão dos réus não afirmaram terem visto os acusados mexendo no objeto onde estava parte do entorpecente apreendido.

Sendo assim, a droga escondida no porta óculos poderia ser de propriedade de qualquer outro traficante, uma vez que o simples fato das pedras de crack serem semelhantes às que foram apreendidas em poder dos acusados não nos dá a certeza de que elas a eles pertenciam.

Inviável o reconhecimento da majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei das Drogas, por fragilidade probatória. Isso porque em momento algum os Guardas civis sequer mencionaram a existência de uma escola nas proximidades do local dos fatos e afirmaram que no local havia um alto mato fechado, o que evidencia que não havia acesso fácil dos alunos e demais frequentadores da escola ao local onde os acusados vendiam entorpecentes.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Quanto ao acusado Moabe.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado Moabe em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com fuclo no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (processo nº 0002648-89.2014.8.26.0477 – fls. 43/44 e 45/50) e, entendendo que a atenuante compensa a agravante, mantenho a pena-base, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

Quanto ao acusado Douglas.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado Douglas em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, com fuclo no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. A pena-base foi fixada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu, que ostenta uma condenação definitiva pela prática do grave delito de roubo qualificado (processo nº 0034408-66.2014.8.26.0506 – fls. 31/35).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (processos nº 0001329-49.2016.8.26.0111 e 0003962-04.2016.8.26.0153 – fls. 31/35) e, entendendo que a atenuante compensa a agravante, mantenho a pena-base, ou seja, cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

A reincidência dos réus e os maus antecedentes de Douglas inviabilizam a aplicação da regra contida no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistentes qualquer outras circunstâncias modificadoras aplicáveis, torno definitivas as penas acima fixadas.

Os réus deverão iniciar o cumprimento das penas a que foram condenados em regime fechado, ante a quantidade de penas fixadas, dos maus antecedentes de Douglas e reincidência de ambos.

Nego o recurso em liberdade, uma vez que, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, os réus são reincidentes, sendo que Moabe é, inclusive, reincidente específico e Douglas também ostenta maus antecedentes, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão provisória de ambos, para se evitar a reiteração delituosa, pois os acusados já deram demonstrações de que em liberdade, voltam a delinquir.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra DOUGLAS WESLEY CARVALHOS SANTOS, RG n.º 468.072.59, e MOABE ALMEIDA LEAL, RG n.º 499.602.22, e os CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

MOABE à pena de cinco (05) anos de reclusão (em regime fechado) e quinhentos (500) dias-multa.

DOUGLAS à pena de cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão (em regime fechado) e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Nos termos do disposto na Lei n.º 12.736/12, o tempo em que os réus permaneceram

presos, a título de prisão provisória e em regime integralmente fechado, deverá ser detraído da totalidade da pena acima fixada.

Os réus ainda não fazem jus à progressão de regime.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos.

Em caso de recurso, expeçam-se guias de execução provisórias.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guias de execução definitivas e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesps, nos termos da Lei Estadual n.º 11.608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista serem os réus beneficiários da assistência judiciária.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 83) em favor da União.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 04 de novembro de 2022.

ILONA MARCIA BITTENCOURT CRUZ
JUIZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA